

0000484-21.2020.8.26.0323

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa

Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/10/2022

... o entendimento de que a figura do tráfico privilegiado não mais ostenta natureza hedionda, razão pela qual curvo-me a tal posição, prestigiando, assim, a uniformidade das decisões judiciais.

Neste sentido:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NA SUA FORMA PRIVILEGIADA.

ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. CRIME NÃO EQUIPARADO A HEDIONDO. ENTENDIMENTO

...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena - Vara Criminal

Av. Eptácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0000484-21.2020.8.26.0323 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000484-21.2020.8.26.0323

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2167040/2019 - 02º D.P. LORENA, 5672965 - 02º D.P. LORENA, 780/19/212

- 02º D.P. LORENA

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

Mateus Ferreira

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de ANDREI AMÉRICO TEODORO GARCEZ e MATEUS FERREIRA, qualificados nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, combinado com o artigo 29, caput, do Código Penal (fls. 51/52), originalmente, nos autos 1500582-42.2019.8.26.0621.

Oferecida a denúncia, os réus apresentaram suas defesas preliminares, sendo a denúncia recebida em 16 de setembro de 2019 (fls. 69).

No curso da instrução, diante da não localização do corréu Mateus para sua citação,

e da prisão do acusado Andrei, o processo continuou naqueles autos (1500582-42.2019.8.26.0621) somente com relação a este último, sendo desmembrado com relação a Mateus, o que resultou na formação deste feito (fls. 01 e 108/111).

Mateus foi localizado e citado. Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e, na sequência, o réu foi interrogado.

Após, o Ministério Público manifestou-se em alegações finais orais, pugnando pela procedência da ação penal com a consequente condenação do acusado (mídia - fls. 246).

Já a defesa apresentou memoriais por escrito requerendo a absolvição por insuficiência de provas (p. 253/255).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos elementos colhidos na fase inquisitiva, como o auto de prisão em flagrante (fls. 02/03), boletim de ocorrência (fls. 04/06), laudo químico toxicológico definitivo (fls. 43/45), com resultado positivo para "cocaína", substância presente na lista da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações; posteriormente renovados sob o pálio do contraditório.

A prova de autoria também é indubitosa, a começar pela própria confissão de Mateus.

Com efeito, durante sua autodefesa, sem maiores rodeios, o réu admitiu ter pego as drogas para venda junto a Andrei, em troca de algumas porções para uso próprio. Afirmou que sequer chegou a vender, já que ambos foram abordados pelos agentes da lei no exato momento em que Andrei deixava os entorpecentes.

Contudo, engane-se quem imagina que a admissão de culpa de Mateus é o único elemento a comprometê-lo nos autos.

Decerto, o policial militar Daniel José de Oliveira, atualmente na reserva, contou que durante patrulhamento de rotina pelo local dos fatos surpreendeu Mateus e Andrei conversando, sendo que o último já era conhecido dos meios policiais pelo envolvimento pretérito com o narcotráfico. Disse que, ao perceber a aproximação da viatura policial, Andrei tentou fugir, enquanto Mateus não esboçou qualquer reação. Afirmou que Mateus possuía doze pinos plásticos, do tipo eppendorf, com "cocaína", e Andrei, outros, dois, além de dinheiro. De acordo com a testemunha, ambos confessaram informalmente que traficavam naquele local.

O outro policial militar ouvido, Luciano Miranda Coutinho, fez coro às suas declarações.

Eis, portanto, o cenário probatório.

Pois bem. Como se vê, a confissão de Mateus se encontra alinhada com as demais provas do processo.

Sabe-se que a confissão judicial isenta de vícios e coações, como a trazida pelo increpado, fornece elemento seguríssimo de prova, notadamente quando amparada por outros elementos de convicção, tal como no presente caso.

A propósito, em recente julgado:

"Apelação da Defesa - Tráfico de Drogas - (...) Consistentes relatos dos policiais

militares responsáveis pela abordagem ao réu - Confissão judicial do réu - Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que o entorpecente era destinado ao consumo de terceiros - Condenação mantida - (...) - Recurso de apelação parcialmente provido, sem reflexo na pena final". (TJSP; Apelação Criminal 1503582-66.2021.8.26.0302; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jaú - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/06/2022; Data de Registro: 30/06/2022) (Ênfase na reprodução).

Frise-se que os policiais militares ouvidos em juízo sequer conheciam o réu até o dia dos fatos.

Esclareço, por fim, ao contrário do sustentado pela defesa, que apenas a prática de uma das condutas tipificadas no artigo 33, caput, da Lei de Tóxicos é suficiente para configurar tal delito, mostrando-se desnecessário que o agente seja flagrado em atos de efetiva mercancia, sendo a finalidade mercantil demonstrada pelas circunstâncias do caso concreto, no caso; pela quantidade e forma de armazenamento da droga; o modus operandi exteriorizado pelo réu; apreensão de dinheiro; sem contar com a própria confissão de Mateus.

Outro não é o entendimento da jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Recurso defensivo - Autoria e materialidade delitivas comprovadas - Prisão em flagrante e firmes depoimentos dos policiais militares - Desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06 - Descabimento - Tipo penal que prevê diversas condutas - Desnecessidade da prova da efetiva mercancia - Condenação mantida - (...) Recurso não provido". (TJSP; Apelação Criminal 1500932-98.2019.8.26.0566; Relator: Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019) (Ênfase na reprodução).

Portanto, de rigor a condenação do réu nos exatos termos da denúncia.

Passo à modulação penal.

O réu não possui antecedentes (fls. 178/180), não lhe sendo desfavoráveis as demais circunstâncias judiciais, já que a quantidade e a natureza de droga não excedem ao tipo penal.

Assim, estabeleço a pena-base no piso legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes. Contudo, reconheço a atenuante da confissão espontânea, embora sem reflexo na pena, vez que já estabelecida no patamar mínimo.

Na terceira e última etapa, reconheço em favor do réu, a redutora disposta no § 4º do artigo 33, da Lei 11.343/06, em razão de sua primariedade, bons antecedentes, e à míngua de prova minimamente segura indicando que este integrasse organização criminosa, ou se dedicasse às atividades dessa natureza. Logo, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), finalizando-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, ausentes outras causas modificadoras.

Malgrado posição pessoal em sentido contrário deste Magistrado, certo é que a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou o entendimento de que a figura do tráfico privilegiado não mais ostenta natureza hedionda, razão pela qual curvo-me a tal posição, prestigiando, assim, a uniformidade das decisões judiciais.

Neste sentido:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NA SUA FORMA PRIVILEGIADA.

ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. CRIME NÃO EQUIPARADO A HEDIONDO. ENTENDIMENTO RECENTE DO PLENO DO SUPREMO, TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC 118.533/MS. REVISÃO DO TEMA ANALISADO PELA TERCEIRA SEÇÃO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA Nº 1.329.088/RS. CANCELAMENTO DO ENUNCIADO Nº 512 DA SÚMULA DO STJ. (...) 3. Acolhimento da tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo, com o consequente cancelamento do enunciado 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça". (STJ, Recurso Repetitivo, Tema 600, Pet 11796/DF, Rel. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 23/11/2016).

Fixada tal diretriz e, em consonância com o quanto disposto no artigo 33, §§ 2º, alínea "c", e 3º, do Código Penal, é hipóteses de regime inicial aberto.

Com relação ao dia-multa, fixo no piso legal, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo na data dos fatos, atualizado até o momento do seu efetivo pagamento, por serem parcas as informações acerca da situação financeira do acusado, forte nos artigos 49, § 2º, do Código Penal, e 43, da Lei 11.343/06.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar MATEUS FERREIRA, qualificado nos autos, por violação do tipo penal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, diária mínima.

Com base no art. 44, I, II e III, e § 2º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direitos.

A primeira será a prestação de serviços à comunidade. As tarefas serão prestadas gratuitamente, de acordo com as aptidões do réu, em entidade a ser designada pelo Juízo da Execução, devendo ser cumprida à razão de 01 hora de tarefa por dia de condenação, pelo período desta.

Já a segunda se consistirá na prestação pecuniária, no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais). O numerário deverá ser direcionado ao Fundo Judicial administrado por este Juízo, futuramente revertido em prol de entidades beneficentes atuantes na Comarca, previamente cadastrado nesta Vara Criminal.

Faculto o recurso em liberdade, à luz do regime inicial ora aplicado.

Custas pelo vencido, observada a gratuidade de justiça, que ora lhe concedo.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios ao advogado nomeado, de acordo com o previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.

Oportunamente, também após o trânsito em julgado, adotem-se as seguintes providências: a) Expeça-se mandado de prisão, observado o regime inicial ora imposto, e, com o cumprimento, a guia de execução definitiva; b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu para cumprimento do artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, c/c inciso III, do artigo 15, da Constituição da República; c) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais para as anotações necessárias; d) Oficie-se a autoridade policial, nos termos do artigo 72, da Lei 11.434/06, sobre a amostra guardada para contraprova; e e) Adotadas as cautelas legais, com o cadastramento do processo de execução, arquivem-se.

P.I.C

Lorena, 14 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA